Ein Unternehmen gründen

Informieren

Arbeitszeit dieser Phase: 225 Minuten

1 Einzelarbeit (Empfehlung) ca. 71,5 Min.

Analysieren Sie, welche Rechtsform- und Beteiligungsentscheidung den Finanzierungskonflikt lösen muss. Entwickeln Sie aus M1 bis M3 Ihre eigenen Untersuchungsfragen: Finanzierungsvoraussetzungen, ungleiche Geld- und Fachbeiträge, Haftungsbereitschaft, Entscheidungsrechte und hohe langfristige Verpflichtungen müssen erfasst werden. Bestimmen Sie, welche Fragen Sie zunächst allein klären und welche unterschiedliche Gründerperspektiven benötigen.

2 Expertengruppen (Empfehlung) ca. 92 Min.

Erarbeiten Sie mit M4 einen vollständigen Vergleich von Einzelunternehmen, OHG, KG und GmbH. Der Nachweis umfasst Beteiligung, Mindestkapital, Gründung/Register, Geschäftsführung, Vertretung sowie Haftung und konkrete Chancen/Risiken für BioCasa. Ordnen Sie dabei Firma und Kaufmannseigenschaft ein. Prüfen Sie anhand von M3/M4 die Haftung bei unbezahlter Lieferantenforderung über 180.000 Euro, GmbH-Vertrag vor Registereintragung, vollständig geleisteter Kommanditisteneinlage und persönlicher Bürgschaft eines GmbH-Gesellschafters. Korrigieren Sie den ungeprüften Chat in M4 anhand der Quellen und beziehen Sie die Gründungsschritte aus M6 ein.

3 Expertengruppen (Empfehlung) ca. 61,5 Min.

Führen Sie eine Vergleichstabelle mit Fundstellen; halten Sie belegte Befunde und verbleibende Unsicherheiten auseinander. Sie wählen die Reihenfolge der Materialarbeit, müssen aber alle Pflichtfragen erschließen. Gesetzeserschließung und Rechtsformentscheidung erfolgen entsprechend Abschnitt 11 ohne KI.

Arbeitsheft ausschließlich für diese Phase.

Ein Unternehmen gründen

Planen

Arbeitszeit dieser Phase: 90 Minuten

1 Gruppenarbeit (Empfehlung) ca. 40,5 Min.

Entwickeln Sie einen eigenen Arbeitsplan bis zur fertigen Beschlussvorlage. Bestimmen Sie Arbeitsschritte, interne Zeitanteile, Zuständigkeiten, notwendige Abstimmungen und geeignete verfügbare Lernorte für Quellenprüfung, Gründerverhandlung und Schreiben. Planen Sie ausreichend Zeit für die beiden unten beschriebenen Checkpoints und eine Überarbeitung ein. Legen Sie fest, wann Sie bei einer ungeklärten Rechtsfrage selbst Hilfe anfordern.

2 Gruppenarbeit (Empfehlung) ca. 49,5 Min.

Planen Sie die Entscheidung fachlich: Prüfen Sie M5, begründen Sie Kriterien und Gewichte mit den Interessen aus M2 und den Risiken aus M3 und legen Sie mindestens zwei Grenzbedingungen fest. Die Gewichte ergeben 100 Prozent. Planen Sie die Sensitivitätsprüfung aus M5: Haftungsschutz minus zehn Prozentpunkte, Formalaufwand plus zehn Prozentpunkte; die Summe bleibt 100 Prozent. Entwickeln Sie mindestens zwei Alternativen für Beteiligung, Geschäftsführung, Vertretung und Zustimmungsvorbehalte. Überlegen Sie, welche Modellteile Sie selbst beurteilen können und welche als Beratungsauftrag offenbleiben.

Arbeitsheft ausschließlich für diese Phase.

Ein Unternehmen gründen

Entscheiden

Arbeitszeit dieser Phase: 90 Minuten

1 Gründerrollen · Rechtsformwahl ca. 44 Min.

Beurteilen Sie die vier Rechtsformen, wenden Sie Grenzbedingungen und gewichtete Matrix an und prüfen Sie die Robustheit bei veränderten Gewichten. Entscheiden Sie sich für eine begründete Empfehlung; erläutern Sie mindestens eine verworfene Alternative. Gestalten Sie Beteiligung beziehungsweise Rollen, gegebenenfalls Stammkapital, Geschäftsführung, Vertretung und Zustimmungsvorbehalte so, dass die unterschiedlichen Gründerinteressen nachvollziehbar berücksichtigt werden. Legen Sie den nächsten formalen Schritt mit Zuständigkeit und Termin fest.

2 Gruppe · Checkpoint mit Lehrkraft ca. 46 Min.

Verbindlicher Checkpoint 1 – tragfähige Rechtsformentscheidung: Stellen Sie der Lehrkraft Ihre quellenbelegte Vergleichstabelle, Grenzbedingungen, Matrix mit Sensitivitätsprüfung und begründete Empfehlung vor. Erläutern Sie am gewählten Modell, wer intern entscheiden und wer nach außen handeln soll, welche Haftungsrisiken verbleiben und wie der Konflikt zwischen Kapital und Expertise bearbeitet wird. Dokumentieren Sie fachlich ungeklärte Punkte und bearbeiten Sie kritische Einwände vor der weiteren Ausarbeitung; die begründete Auswahl treffen Sie selbst.

Arbeitsheft ausschließlich für diese Phase.

Ein Unternehmen gründen

Durchführen

Arbeitszeit dieser Phase: 135 Minuten

1 Gruppenarbeit (Empfehlung) ca. 61 Min.

Erstellen Sie eine adressatengerechte Beschlussvorlage für Gründermeeting, Bank und Notariatsvorbereitung. Wählen Sie Aufbau und Darstellungsform selbst. Erkennbar sein müssen geprüfte Alternativen, Kriterien, Grenzbedingungen, Bewertung, Sensitivität, Empfehlung, Beteiligungs- und Leitungsmodell, Vertretung, Zustimmungsvorbehalte, verbleibende Risiken und konkrete Gründungsschritte. Machen Sie Quellen und Beratungsaufträge auffindbar. Die Vorlage dient der Entscheidungsvorbereitung und ersetzt keinen Gesellschaftsvertrag.

2 Gruppe · Checkpoint mit Lehrkraft ca. 74 Min.

Verbindlicher Checkpoint 2 – entscheidungsfähiger Entwurf: Legen Sie den vollständigen Entwurf der Lehrkraft vor. Zeigen Sie, wo die Bankfragen aus M1 beantwortet, die Verpflichtungen aus M3 berücksichtigt, Register- und Haftungsfragen belegt und die nächsten Schritte aus M6 terminiert sind. Prüfen Sie insbesondere, ob Ihre Leitungs- und Vertretungsregeln zusammenpassen und keine offene Beratungsfrage als bereits rechtlich gesicherte Regel erscheint. Halten Sie erforderliche Korrekturen fest und arbeiten Sie diese vor dem abschließenden Rechtscheck ein.

Handlungsergebnis: Beschlussvorlage zur Rechtsform

Arbeitsheft ausschließlich für diese Phase.

Ein Unternehmen gründen

Überprüfen

Arbeitszeit dieser Phase: 45 Minuten

1 Partnergruppen · Rechtscheck ca. 45 Min.

Organisieren Sie die unabhängige Prüfung Ihrer Vorlage. Das andere Team prüft alle vier Rechtsformen, Kapital/Register/Haftung, Trennung von Geschäftsführung und Vertretung, Gründerinteressen, Großverpflichtungen, Herleitung der Empfehlung und nächste Schritte. Fordern Sie zu jedem fachlichen Einwand eine Fundstelle an. Entscheiden Sie über Korrekturen auf Quellenbasis, kennzeichnen Sie verbleibenden Beratungsbedarf und dokumentieren Sie die Änderungen vor der abschließenden Abstimmung. Ein optionaler sprachlicher KI-Gegencheck bleibt auf den in Abschnitt 11 beschriebenen Umfang begrenzt.

Ein Unternehmen gründen

Reflektieren

Arbeitszeit dieser Phase: 45 Minuten

1 Einzelarbeit ca. 45 Min.

Erläutern Sie das für Ihr Urteil entscheidende Rechtsformmerkmal, eine nachvollziehbare Gegenposition aus dem Gründerteam und die Grenzen beschränkter Haftung. Prüfen Sie, welche Überlegung bei nur 30.000 Euro Eigenmitteln neu anzusetzen wäre. Unterscheiden Sie Ihre Entscheidungskompetenz vom notwendigen Beratungsbedarf. Werten Sie außerdem aus, ob Materialauswahl, Zeitverteilung und Zusammenarbeit Ihre Quellenprüfung unterstützt haben und welche konkrete Planänderung nach einer Rückmeldung sinnvoll war.